

1519322-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... deve ser aplicada somente ao furto simples, isto é, à figura prevista no 'caput', tendo em vista a sua posição sistemática na construção do tipo penal. A pena do furto qualificado, já aumentada nas balizas mínima e máxima, não seria por este aumento afetada. Ademais, as circunstâncias que envolvem o furto previsto no § 4º já são graves o suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1519322-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233729/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27017602 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2233729 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAILTON SANTOS

Vítima:

MONICA BEATRIZ SANT ANA SAWAIA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/11/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 22 de novembro de 2022, às 17:19 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo Assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Eliana Faleiros Vendramini Carneiro. Presente(s) o(s) réu(s) ADAILTON SANTOS, preso no CDP SANTO ANDRÉ/SP, bem como o(a) Dr(a). Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade Barros. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Em cumprimento a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, consigno as razões pelas quais o réu permanece algemado. A movimentação de presos neste Fórum Criminal é grande e é pequeno o número de policiais militares à disposição para a escolta e a segurança das centenas de pessoas que circulam

diariamente pelo prédio, tal situação é, por si só, perigosa para a incolumidade do público, Funcionários, Advogados e Autoridades que circulam e trabalham no prédio em contato direto com os presos. Por conseguinte, a manutenção das algemas mostra-se indispensável para a segurança de todos os presentes ao ato e também daqueles que pelo prédio circulam, trata-se de medida assecuratória indispensável para que os trabalhos sejam realizados a bom termo. A seguir, foi(ram) ouvida(s) a(s) a vítima MÔNICA BEATRIZ SANTANA SAWAI e testemunha(s) de acusação/defesa MATHEUS JOSÉ DA MOTA CAMPOS e VINICIUS JESUS TIMOTEI NASCIMENTO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal (sistema Microsof Teams). Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal (sistema Microsoft Teams) Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: ADAILTON SANTOS está sendo processado por infração ao artigo 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I (rompimento de obstáculo), c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal porque, no dia 26 de agosto de 2022, praticou os atos descritos na exordial de fls. 01. A inicial acusatória foi recebida em 14 de setembro de 2022 (fls. 67). O réu, devidamente citado (fls. 73), apresentou resposta à acusação (fls. 77/78). Afastada a hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento. Nesta data, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. É O BREVE RELATÓRIO. O pleito acusatório deve ser julgado TOTALMENTE PROCEDENTE. A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 20/22), pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12, pelo laudo de fls. 99/105 - arrombamento, bem como pelas provas orais coligidas no decorrer da persecução penal. A autoria delitiva, por sua vez, é inconteste. A vítima Mônica Sawala disse que não gostaria de depor na frente do réu. A residência era de sua mãe, em inventário, e estava fechada. Sua casa é muro9 com essa e, na madrugada, ouviu barulhos e vi luz. Imediatamente, acionou a PM e disse que tinha alguém dentro da casa. Ao iluminarem a casa, a pessoa se assustou e pulou para sua casa. Os policiais entraram e, entre o muro da casa e o telhado, ele estava deitado, escondido. Dizia que não tinha feito nada e estava li para dormi. Acharem peças de prata e bronze com ele. Eram objetos da residência de sua mãe. Haia muita coisa quebrada dentro da casa. Ele entrou na casa fazendo um buraco no muro, que era vazado, assim, mais fácil de quebrar. Viu quando a polícia encontrou os bens num saco de lixo. Até então, o buraco no muro não existia. O saco preto foi largado pelo réu, viu tudo. Não disse nada sobre a sacola. Repetia que era morador de rua. Reconheceu todos os bens. Tudo se deu entre 3h00/3h30. Às perguntas da Defesa, disse que viu os objetos quando encontrados. A polícia abriu o saco e lhe mostrou. Os bens foram avaliados no BO., que confirma, pois estava junto. Viu a pessoa dentro da casa, não entrando. Tem certeza que o réu entrou pelo buraco, não havia outra forma. O barulho foi muito forte mesmo. Ficou viatura cuidando da casa, para perícia. O réu estava com trajés simples, mas não sujos, calça jeans e camiseta. Tinha sujeira do dano que ele mesmo causou, fuligem. Não tinha outras coisas furtadas, mas quebras. Tinha ido na casa 3 ou 4 dias antes, cuidava da casa, que não estava abandonada. A testemunha Vinicius Nascimento, compromissada, disse que se recorda dos fatos. Caiu ocorrência, a princípio, como "invasão". A proprietária reside na casa vizinha, foi contatada, e vimos o réu já na área externa com uma sacola na mão. Fugiu, mas, depois, entregou-se. Disse que iria só pernoitar na casa. Ele tinha feito um buraco na parede para adentrar. Viram a sacola com o réu. Ele falou que a sacola tinha objetos que tinha achado ali, mas insistia que só estava ali para dormir. Não contou como teria entrado ali. Tudo se deu durante a madrugada. A rua tinha claridade e usaram lanterna para ver o réu. A vítima reconheceu os bens. Às perguntas da Defesa, diz que, na sacola, havia objetos de bronze, prata e um colar. O réu correu para cima do telhado. Foi visto já tentando fugir pelo buraco, não estava deitado. A testemunha Matheus Campos, devidamente compromissada, disse o mesmo, destacando que a solicitação foi de

invasão à residência, no local visualizaram o réu com um saco preto em mãos, correu pelo fundo da residência, largou o saco e subiu para o telhado da residência ao lado. Depois, entregou-se. Disse que iria dormir no local. Viram o réu carregando o saco, pelo buraco da parede, com um lanterna. Ele entrou pelo buraco feito. A vítima reconheceu os bens. Às perguntas da Defesa, diz que o réu negou que tivesse pegado a sacola, mas estava em suas mãos. Não havia ferramenta com o réu, pelo que se recorda. Não encontraram objeto que teria sido usado para quebrar o muro. Interrogado, o réu ADAILTON, devidamente alertado quanto ao direito ao silêncio, disse que é morador de rua e entrou na casa, onde já havia um buraco feito, para dormir. A polícia o pegou "lá dentro". Desconhece o saco que a polícia e a vítima disse que estava consigo. Não conhecia a vítima, nem os policiais. Não viu onde os policiais acharam as coisas. Nega tenha pegado as coisas. Entrou para dormir. Estava sozinho. Não tinha nada em mãos. Trabalhe de tudo, pintor, pedreiro, padeiro, etc. Já foi processado por furto, sempre dormindo em casa. Não foi preso em dias próximos ao do presente fato. Analisando as declarações da vítima, os depoimentos prestados e a palavra dos réus na delegacia, além dos demais documentos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se que comprovada a autoria do crime a eles imputado. Consigno que fora preso ainda dentro do imóvel, em plena madrugada, al lado de uma sacola com os bens a serem subtraídos, tentado fugir da polícia e tendo adentrado ali após arrombamento, devidamente periciado. Em sua defesa, o réu mente, mesmo diante da palavra da vítima, que nada teria a falar senão a verdade, quanto aos seus bens em plena subtração. Mente inclusive quantos aos delitos anteriores e suas datas. Comprovada a qualificadora do arrombamento. QUANTO À PENA, observo que ADEILTON é primário (certidão de fls. 108/109), embora tenha recebido várias liberdades provisórias no período do presente crime, com processos então suspensos (artigo 366 do CPP). Comprovada a causa de aumento de pena do repouso noturno, "que é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto" - ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018). Cabível o regime aberto, admitidas substituições. Aguarda-se, pois, a condenação do réu, nos termos ora expostos. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal (sistema Microsof Teams). A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. ADAILTON SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, caput, §1º e § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, o denunciado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e repouso noturno, bens que guarneciam o imóvel da vítima, consistente em 02 jarros de prata, 01 colar de bronze e 02 objetos de decoração de bronze, globalmente avaliados em R\$ 2.900,00, pertencente à vítima M. B. S. S. O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida a fls. 67. Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 77/78. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. Em debates orais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia. Requereu a consideração dos antecedentes dos réus quando da aplicação da pena e regime de seu cumprimento. A Defesa, por sua vez, alegou não haver provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição e ressaltando a versão do réu. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora, da causa de aumento da pena, a fixação das penas nos mínimos, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena e sua substituição por restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em sua forma tentada, que lhe foi imputado na denúncia, afastando-se somente a causa de aumento. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 20/22, pelo auto de exibição e apreensão da res de fls. 11/12,

pelo laudo de exame do local de fls. 99/105 e através da prova oral produzida nos autos. Na delegacia de polícia o réu permaneceu silente, exercendo o direito que a Constituição Federal lhe atribui. Em juízo negou a autoria do crime. É morador de rua e entrou na casa pelo buraco que já estava feito para dormir. A polícia chegou e o prendeu lá dentro. Não é verdade que estava com um saco contendo os bens da casa da vítima em suas mãos. Sua negativa foi desmentida diante da prova produzida nos autos. A vítima esclareceu que o imóvel estava fechado quando dos fatos, mas reside no imóvel ao lado. Então pela madrugada, ouviu um barulho vindo da casa local dos fatos e foi observar pelo muro, que é baixo, vendo luzes da lanterna. Acionou a polícia e informou que havia alguém dentro da casa. A polícia se identificou e viu quando o réu procurou fugir do local, pulando o muro que, inclusive, dava para a sua casa. O seu marido bateu o portão para ele não entrar na sua casa e o réu tentou se esconder deitando entre o muro e o telhado da casa. Viu quando ao tentar pular o muro o réu dispensou um saco. A polícia conseguiu abordá-lo e o réu alegou que não tinha feito nada, que estava ali para dormir. Os policiais apreenderam o saco que o réu dispensara e ali estavam os bens descritos na denúncia, que foram apreendidos. Avaliou os bens em delegacia. Alguns dias depois foi à casa e viu que vários objetos estavam quebrados. O réu entrou no local por um buraco que fez no muro, que era chanfrado. Antes daquele dia o buraco não estava ali. A casa estava fechada, porque era de sua mãe que tinha falecida. Estava fechada, mas não abandonada, ia ao local frequentemente. Os policiais deram conta de que foram acionados pelo Copom com a notícia de invasão na residência. Foram ao local e a vítima lhes disse que havia alguém dentro da casa. Passaram a observar pela fresta do muro, já que a parede era vazada e fora arrebitada pelo réu. Então viram o réu no interior do imóvel, carregando uma sacola. Conseguiram ver, porque usavam lanternas e havia a iluminação pública da rua. Quando se identificaram como policiais, ele largou a sacola e correu para o telhado, onde foi abordado. O réu disse que no interior da sacola havia os objetos que tinha achado, segundo disse o policial Matheus, e que somente estava ali para dormir. O policial Vinicius disse que o réu argumentou que a sacola não era dele. Como se vê, a prova colhida é clara a imputar ao acusado a prática do ilícito, eis que fora surpreendido ainda dentro do imóvel, tentando se evadir do local pulando o muro da casa vizinha, sendo detido logo em seguida, ainda no telhado, circunstância esta alheia à sua vontade e que impediu que o furto se consumasse. Ainda, foi flagrado a carregar o saco que continha os bens que foram reconhecidos pela vítima como sendo seus e que estavam dentro da casa, cabendo salientar que não somente os policiais, mas também a vítima, o viram de posse do tal saco com a res. Nesta toada, malgrado não tenha sido visto a retirar os bens dos locais em que se encontravam, é certo que os pegou do interior da casa e que pretendia levá-los consigo, a ofender o patrimônio da vítima. Nem se alegue que os depoimentos dos policiais não se prestam a fundamentar decreto condenatório, porque eles sequer conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Ademais, seus relatos, firmes, concatenados e seguros, vieram corroborados pela prova material da apreensão dos bens, fls. 11/12 e pelo laudo de exame do local de fls. 99/105, de modo que de suma relevância à elucidação do ocorrido. Nessa senda: "(...) com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)” (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017). Os relatos da vítima e das testemunhas demandam, pois e insista-se, a condenação e assim inclusive quanto à qualificadora do crime, tendo sido constatado que realmente foi

aberta uma passagem por uma parede de cimento próxima à área de serviço, que restou danificada, conforme laudo de fls. 99/105. Aliás, bem deu conta a vítima de que o tal buraco não estava na parede antes daquela noite, não havendo dúvida alguma, daí, de que foi feito pelo réu para possibilitar seu ingresso no local. Assim é que sequer a circunstância de que não estivesse em poder de instrumento apto ao rompimento faz afastada a qualificadora. Impõe-se, portanto, a condenação, afastando-se, no entanto, a causa de aumento constante da denúncia. Ora, inviável a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do artigo 155 do Código Penal, já que tal figura incide apenas para o furto simples e não para o qualificado, consoante entendimento da jurisprudência adotado pelo juízo (STJ, HC 10.240-RS, julgado em 21/10/99 dentre outros). Ressalte-se que, conforme elucida Guilherme de Souza Nucci: "(...) O legislador, reconhecendo o maior gravame, impõe um aumento de um terço para a pena, em quantidade fixa e predeterminada. Esta causa de aumento deve ser aplicada somente ao furto simples, isto é, à figura prevista no 'caput', tendo em vista a sua posição sistemática na construção do tipo penal. A pena do furto qualificado, já aumentada nas balizas mínima e máxima, não seria por este aumento afetada. Ademais, as circunstâncias que envolvem o furto previsto no § 4º já são graves o suficiente para determinar uma justa punição ao autor da infração penal" (Manual de Direito Penal, 10ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 693). Ratifica essa conclusão o sólido entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. O aumento de pena por ter sido o delito de furto praticado durante o período noturno não incide nos crimes qualificados. Nestes, as penas previstas já são superiores (...)" (STJ - HC 131.391/MA, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, J. 19/08/2010). Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). Finalmente, evidenciado que o intento criminoso somente não se consumou em razão da eficiente ação dos policiais militares, que atenderam ao chamado do COPOM, detendo o réu ainda no interior do imóvel, recuperando a res. Tem-se o réu como incurso, destarte, nas sanções do artigo 155, §4º, I c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena. O réu é primário, conforme certidões de fls. 27/28. Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico inexistem dados que fazem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 155, §4º, do Código Penal, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à guisa de maiores elementos quanto à situação financeira do acusado, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, vejo que estão ausentes agravantes e não podem ser computadas eventuais atenuantes, de forma que mantenho a pena base aplicada. Inexistentes, por fim, causas de aumento da pena, mas presente a causa de diminuição do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, de forma que diminuo a pena em um terço, considerando o iter criminis percorrido, em que o acusado danificou o muro para entrar na casa, recolheu todos os bens e já os tinha em um saco, recolhidos para fugir do local, quando foi flagrado. Percorreu, pois, quase todo o caminho para a consumação do crime. Não havendo outras modificadoras, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime aberto, considerando a primariedade técnica do réu, que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e que, afinal, os bens foram recuperados, ainda que tenha se concretizado o prejuízo pelo rompimento do obstáculo. Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I, c.c. o artigo 14, inciso II do Código Penal o réu ADAILTON SANTOS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e à pena pecuniária de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos

do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e multa.

A prestação de serviços será no prazo da pena corporal, em local a ser definido pelo juízo das execuções. A multa será de dez dias, no valor unitário mínimo. Ausentes os requisitos à decretação da prisão, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, dado a natureza da pena que lhe foi imposta. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado. Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pela Defesa e pelo réu foi dito que interpunham recurso de apelação da decisão. Pela MM. Juíza foi deliberado: recebo o recurso interposto. Processe-se. Abra-se vista à Defensoria para apresentação das razões e, após, ao Ministério Público para contrarrazões. Oportunamente subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as nossas homenagens. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita